1. Propuesta de regulación

Los artículos 6a y 6b forman parte del sistema europeo conocido como “Roam Like at Home”, es decir, la regla por la que un usuario puede usar su móvil en otros países de la UE sin pagar recargos adicionales sobre su tarifa nacional.

El artículo 6a recoge la idea principal de la reforma: cuando una persona viaje temporalmente por la UE, las llamadas, los SMS y los datos en roaming deben cobrarse al precio nacional aplicable, sin recargos minoristas adicionales. En otras palabras, la norma intenta que usar el móvil en otro país de la UE se parezca lo máximo posible a usarlo en el país de origen.

El artículo 6b introduce el límite necesario a esa regla general: la llamada política de utilización razonable o “*fair use policy*”. Su función es evitar que el derecho al roaming sin recargos se utilice de forma abusiva. Por ejemplo, sin este límite podría ocurrir que una persona contratase una tarifa barata en un país y la utilizase de manera casi permanente en otro país con precios más altos. El propio marco europeo explica que la política de uso razonable está pensada para evitar usos abusivos o anómalos.

Por ello, ambos artículos deben entenderse juntos. El 6a reconoce el derecho general de los usuarios a no pagar más por usar su móvil dentro de la UE, y el 6b introduce una garantía para que ese derecho no provoque desequilibrios económicos graves.

Objetivos de la regulación

El primer objetivo es eliminar los antiguos sobrecostes del roaming dentro de la UE. Durante años, una de las principales críticas al sector era que viajar dentro de la UE implicaba pagar precios muy superiores por el mismo servicio, lo que chocaba con la idea de mercado interior.

El segundo objetivo es proteger a las personas consumidoras y usuarias. Antes del “Roam Like at Home”, el roaming era una fuente frecuente de facturas inesperadas, especialmente por el uso de datos. Al suprimir recargos, la norma aumenta la transparencia y reduce la incertidumbre. Desde el punto de vista económico, esto mejora el bienestar de la persona consumidora, porque puede viajar con más seguridad sobre el coste real del servicio.

El tercer objetivo es reforzar la integración europea. No se trata solo de una medida de consumo, sino también de una herramienta para que la movilidad dentro de la UE sea más fácil y parecida a la de un único mercado. Poder trabajar, estudiar, viajar o hacer negocios sin preocuparse por sobrecostes móviles ayuda a que la conectividad acompañe a la libre circulación de personas y servicios.

Finalmente, el objetivo específico del artículo 6b es evitar distorsiones en los mercados nacionales. La Comisión ha señalado que la política de uso razonable y la derogación de sostenibilidad han funcionado como garantías para evitar problemas en los mercados domésticos. Esto demuestra que el legislador no quería una eliminación absoluta y sin matices del roaming, sino una eliminación compatible con la estabilidad económica del sector.

2. Funcionamiento del mercado sin regulación

Sin la existencia de esta normativa, lo más lógico sería que el mercado adquiriese precios diferenciados según el lugar de consumo del usuario. Las operadoras cobrarían una tarifa básica, en el país de origen y añadirían un suplemento cuando la persona usuaria estuviera en

otro Estado miembro. Desde el punto de vista económico, esto tiene lógica para las empresas: quien viaja necesita conectividad inmediata y tiene poca capacidad de cambiar de operador en ese momento, así que soporta mejor precios altos. Esto sigue muy bien la teoría del precio con la explicación de la oferta y la demanda.

Así, las empresas abogarían por mantener el roaming viéndolo como una fuente extra de ingresos. Por el otro lado, perjudicaría a quienes viajan con frecuencia y haría que el servicio móvil dentro de la UE siguiera fragmentado. Esto haría que no existiese un verdadero mercado interior teniendo muchas barreras entre mercados nacionales.

Por el contrario, si se eliminaran todos los recargos sin ningún tipo de límite, aparecerían incentivos al arbitraje. Algunas personas podrían contratar sus líneas personales en países más baratos y consumir de manera casi permanente en países más caros. Eso distorsionaría la competencia entre operadores y rompería la relación entre precios domésticos y costes reales. Es por ello que la regulación no se limita a decir “todo el roaming será gratis”, sino que respalda su idea de mercado con un principio de utilización razonable.

3. Análisis de las distorsiones resultantes

3.1 Consecuencias previstas

La primera consecuencia esperada es una mejora de la calidad del servicio para las personas usuarias. Si se baja el recargo, lo normal es que el consumo de llamadas, SMS y datos móviles en roaming aumenten. La propia Comisión Europea ha señalado que desde la desaparición de los recargos minoristas en 2017 el tráfico de roaming creció de forma muy importante. Esto encaja perfectamente con la teoría económica básica: cuando el precio efectivo de un servicio se reduce, la demanda aumenta.

La segunda consecuencia es el fortalecimiento del mercado único. Con esta regulación, viajar dentro de la UE implica menos barreras para seguir conectado, por lo que genera un efecto positivo tanto económico como social, facilitando la movilidad y la integración europea.

La tercera consecuencia prevista afecta a los incentivos de las operadoras. Al no poder depender tanto de los recargos de roaming, tienen que competir más en sus tarifas nacionales, en la calidad del servicio y en la gestión eficiente de sus acuerdos y costes. En este sentido, la regulación desplaza la competencia desde un modelo basado en cobrar más a quien viaja hacia otro modelo más centrado en la oferta de mercado base.

En cuanto al artículo 6b, su efecto esperado es frenar los comportamientos abusivos. La política de uso razonable permite distinguir entre el viaje periódico, que es lo que la regulación quiere proteger, y el uso permanente de una tarifa extranjera, que podría romper el equilibrio competitivo. Según la revisión de la Comisión, estas garantías han funcionado adecuadamente para evitar distorsiones en los mercados nacionales.

Consecuencias no deseadas

Aun así, la regulación también puede generar algunos efectos no deseados. Primeramente, el aumento de costes de control y cumplimiento en las operadoras. Estas necesitarán más sistemas de monitorización, procedimientos de aviso y mecanismos para comprobar de uso

correcto. Por tanto, el sistema parezca simple a ojos del usuario, la estructura regulatoria que lo basa, vemos que es bastante compleja.

El segundo posible efecto no deseado es que algunas empresas intenten compensar esos costes mediante ajustes en sus tarifas. La normativa europea ha previsto incluso mecanismos de sostenibilidad para situaciones excepcionales, lo que demuestra que el legislador reconoce que la supresión de recargos puede generar tensiones económicas en algunos casos.

Otro problema sería que se dificultaría el distinguir entre un uso abusivo y un uso legítimo frecuente. Por ejemplo, pueden existir personas que viven entre dos países, estudian fuera o trabajan cerca de una frontera. En esos casos, la aplicación del artículo 6b puede generar conflictos de interpretación y cierta discrecionalidad.

4. Comparación entre resultados y objetivos

En conjunto, puede decirse que la regulación ha cumplido bastante bien sus objetivos. Ha eliminado el recargo minorista de roaming, ha aumentado el consumo de servicios móviles cuando las personas viajan y ha reforzado la idea de mercado interior europeo. Desde el punto de vista de los usuarios, el cambio ha sido claramente positivo.

Además, el artículo 6b parece haber funcionado como un mecanismo de equilibrio razonable. No elimina el derecho general del artículo 6a, pero sí evita que se convierta en una vía de abuso sistemático. La Comisión considera que estas reglas han funcionado adecuadamente como garantías frente a distorsiones en los mercados domésticos.

La principal crítica no es tanto que la regulación haya fracasado, sino que consigue una experiencia sencilla para el usuario a través de una arquitectura jurídica y técnica compleja. Es decir, la simplicidad del resultado depende de una regulación bastante detallada. Aun así, el balance parece positivo: la norma mejora el bienestar de los usuarios, favorece la integración europea y, al mismo tiempo, intenta proteger la sostenibilidad económica del sistema.

Conclusión

Los artículos 6a y 6b forman una regulación complementaria. El primero reconoce el principio de no pagar más por usar el móvil dentro de la UE y el segundo introduce la política de utilización razonable para evitar abusos y preservar el equilibrio del mercado. Juntos corrigen un problema claro del mercado anterior, los altos costes del roaming, sin renunciar a controlar los riesgos de arbitraje y distorsión.

Por ello, una conclusión razonable es que esta regulación ha sido, en términos generales, eficaz y proporcionada. Ha mejorado la posición de los usuarios, ha reforzado la integración del mercado interior y ha mantenido mecanismos de control para que esa mejora no desestabilice el sector. Desde un punto de vista económico, es un buen ejemplo de regulación que intenta equilibrar protección del consumidor, competencia y sostenibilidad del mercado.